



P U T U S A N

Nomor 254 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa III, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SARDIANTO bin SERAN**;
Tempat Lahir : Ketapang;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/26 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Cali, RT 02, RW 01, Desa Pangkalan
Teluk, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten
Ketapang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **EDI SUPRIYONO alias PAK DE bin
KASMURI (almarhum)**;
Tempat Lahir : Pernalang;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/4 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Budi Utomo Komplek Purna Jaya 1 Nomor
63, RT 63, RW 06, Desa Siantan Hilir,
Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **PHILIPUS NGABHA anak laki-laki
HENDRIKUS UDU (almarhum)**;
Tempat Lahir : Bone Waru;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/17 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kota Baru, RT 01, RW 01, Desa
Sebirang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten
Landak;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2025 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 16 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SARDIANTO bin Seran, Terdakwa II EDI SUPRIYONO alias PAK DE bin KASMURI (almarhum), dan Terdakwa III PHILIPUS NGABHA anak laki-laki HENDRIKUS UDU (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2026



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *dump truck* Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi KB 8909 AZ yang disopiri oleh SARDIANTO bin SERAN;
- 1 (satu) unit *dump truck* Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi KB 8566 AZ yang disopiri oleh EDI SUPRIYONO alias PAK DE bin KASMURI (almarhum);
- 1 (satu) unit *dump truck* Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi KB 8201 SJ yang disopiri oleh PHILIPUS NGABHA anak laki-laki HENDRIKUS UDU (almarhum);

Dikembalikan kepada PT Prima Kencana Borneo;

- Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT Kayong Agro Lestari;

5. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 599/Pid.B/2025/PN Ktp tanggal 21 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SARDIANTO bin SERAN, Terdakwa II EDI SUPRIYONO alias PAK DE bin KASMURI (almarhum), dan Terdakwa III PHILIPUS NGABHA anak laki-laki HENDRIKUS UDU (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *dump truck* Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi KB 8909 AZ yang disopiri oleh SARDIANTO bin SERAN;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *dump truck* Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi KB 8566 AZ yang disopiri oleh EDI SUPRIYONO alias PAK DE bin KASMURI (almarhum);
- 1 (satu) unit *dump truck* Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi KB 8201 SJ yang disopiri oleh PHILIPUS NGABHA anak laki-laki HENDRIKUS UDU (almarhum);

Dikembalikan kepada PT Prima Kencana Borneo;

- Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT Kayong Agro Lestari;

5. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 685/PID/2025/PT PTK tanggal 24 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa EDI SUPRIYONO alias Pak De bin Kasmuri (almarhum) dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 599/Pid.B/2025/PN Ktp tanggal 21 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 599/Pid.B/2025/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Akta.Pid/2025/PN Ktp *juncto* Nomor 599/Pid.B/2025/PN Ktp *juncto* Nomor 685/PID/2025/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2026



menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2025 melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ketapang dengan Surat Nomor W16.PAS.PAS.6.PK.01.01-2480 tanggal 2 Desember 2025, Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dan bulan, tahun 2025 dari Terdakwa III sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 2 Desember 2025;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang sebagai Pemohon Kasasi II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 599/Pid.B/2025/ PN Ktp tanggal 22 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2025 melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ketapang dengan Surat Nomor W16.PAS.PAS.6.PK.01.01-2480 tanggal 2 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 2 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 26 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2025 serta tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 599/Pid.B/2025/ PN Ktp tanggal 22 Desember 2025. Dengan demikian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2026



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa III dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa III tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru, kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diubah menjadi Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang semula ancaman pidananya berupa pidana penjara selanjutnya diubah menjadi pidana penjara yang dialternatifkan dengan pidana denda;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2026



- Bahwa Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diubah menjadi Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang semula ancaman pidananya berupa pidana penjara selanjutnya diubah menjadi pidana penjara yang dialternatifkan dengan pidana denda;
- Bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah diganti menjadi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur ketentuan yang sama yaitu penyertaan tindak pidana;
- Bahwa karena ancaman pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan ancaman pidana dalam Pasal 488 dan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan asas *lex favor reo* atau *lex mitior*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara *a quo* akan diputus dengan mengacu pada dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa III pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III dan selanjutnya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa III tidak dapat dibenarkan karena putusan *judez facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa III sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar pukul 06.00 WIB di Pal 6 Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh 3 (tiga) sopir yang mengangkut *kernel* sebanyak 3 (tiga) unit *dump truck* Mitsubishi Canter warna kuning yang bertugas untuk membawa *kernel* milik PT Kayong Agro Lestari menuju PT Swadaya Mukti Prakasa;
 - b. Bahwa para Terdakwa merupakan karyawan dengan status karyawan lepas di PT Prima Kencana Borneo (PT PKB);
 - c. Bahwa yang digelapkan oleh 3 (tiga) sopir tersebut adalah produk turunan dari pengolahan kelapa sawit (*kernel*) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) karung dengan berat keseluruhan 4.300 kg (empat ribu tiga ratus kilogram);
 - d. Bahwa para Terdakwa melakukan penggelapan terhadap produk turunan dari pengolahan kelapa sawit (*kernel*) sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 sekitar pukul 23.30 WIB dengan cara para Terdakwa menjual *kernel* tersebut kepada Saudara Durasman dengan harga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) per kilogram, dengan jumlah *kernel* yang dijual oleh Terdakwa SARDIANTO sejumlah 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram) sehingga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.680.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa EDI SUPRIYONO seberat 600 kg (enam ratus kilogram) dengan keuntungan Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa PHILIPUS NGABHA seberat 300 kg (tiga

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus kilogram) dengan keuntungan sejumlah Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- e. Bahwa para Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara ketika dilakukan penimbangan muatan kosong terhadap unit *dump truck* yang dibawa oleh para Terdakwa, para Terdakwa terlebih dahulu memasukkan jeriken air dengan kapasitas yang berbeda yang diisi dengan air sehingga membuat tonase muatan menjadi lebih berat, kemudian ketika selesai dilakukan penimbangan para Terdakwa membuang air yang dibawanya untuk kemudian kembali ke perusahaan untuk kemudian diisi dengan *kernel* dan dilakukan penyegelan;
- f. Bahwa untuk menjalankan tugas membawa muatan berisi *kernel* tersebut, para Terdakwa harus memiliki Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh PT Kayong Agro Lestari yang diberikan kepada para Terdakwa sesaat sebelum melakukan penimbangan;
- g. Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB setelah melakukan pengisian *kernel* tersebut para Terdakwa berangkat menuju PT Swadaya Mukti Prakasa, kemudian para Terdakwa beristirahat untuk makan di warung. Pada saat sedang beristirahat tersebut Terdakwa EDI SUPRIYONO menyampaikan ajakan kepada Terdakwa SARDIANTO dan Terdakwa PHILIPUS NGABHA untuk menjual *kernel* yang sedang diangkut tersebut kepada Saudara Durasman yang berada di Pal 6 Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian para Terdakwa menurunkan muatan dengan jumlah yang sudah disepakati dengan Saudara Durasman dengan harga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) per kilogram *kernel* yang diturunkan, selanjutnya para Terdakwa menunggu proses penurunan dan penimbangan *kernel* dengan tidur di dalam mobil dan setelah selesai sekira pukul 01.30 WIB para Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan *kernel* tersebut ke PT Swadaya Mukti Prakasa, kemudian sekira pukul 15.00 WIB para Terdakwa tiba di PT Swadaya Mukti Prakasa lalu langsung melakukan pembongkaran muatan dan pada saat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2026



melakukan pembongkaran muatan para Terdakwa diamankan oleh pihak pengamanan dan dibawa ke Polsek Sandai untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- h. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak perusahaan untuk melakukan tindakan tersebut;
- i. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, pihak perusahaan PT Kayong Agro Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp20.150.000,00 (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sekarang telah diubah menjadi Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait dengan penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah sesuai dengan:
 - a. Derajat kesalahan Terdakwa yang didasarkan pada perbuatan Terdakwa;
 - b. Dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa kepada korban berdasarkan nilai kerugian korban;
 - c. Aspek keadilan dan aspek kemanfaatan; dan
 - d. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa III tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 488 *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa III PHILIPUS NGABHA anak laki-laki HENDRIKUS UDU (almarhum)** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **26 Februari 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/
Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
t.t.d/
Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d/
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/
Dodik Setyo Wijayanto, S.H.
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Pit. PANITERA MUDA PIDANA
Ditandatangani secara elektronik
Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2026